



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-1677-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 22 de Noviembre de 2024

Referencia: Expediente N° 5229/2008 (Alcance 64) - Reconocimiento de mayores costos - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE (Licitación Pública N° 17/2008).

VISTO los Decretos N° 1113/2008; N° 1566/2008; N° 513/2009; N° 982/2009; N° 1142/2009; N° 2839/2009; N° 2931/2009; N° 1656/2010; N° 1856/2010; N° 2495/2010; N° 2280/2011; N° 602/2012; N° 1991/2012; N° 1268/2012; N° 3307/2013; N° 916/2014; N° 2438/2014; N° 4196/2014; N° 1734/2015; N° 282/2016; N° 2165/2016; N° 3204/2016; N° 3292/2016; N° 602/2017; N° 2462/2017; N° 3104/2017; N° 1000/2018; N° 1731/2018; N° 2683/2018; N° 9/2019; N° 402/2019; N° 828/2019; N° 1237/2019; N° 21/2020; N° 1672/2020; N° 1866/2020; N° 810/2021; N° 1052/2021; N° 1683/2021; N° 1757/2021; N° 836/2022; N° 1354/2022; N° 1846/2022; N° 2035/2022; N° 2131/2022; N° 2293/2022; N° 447/2023; N° 1414/2023; N° 1658/2023; N° 1725/2023; N° 2016/2023; N° 2272/2023; N° 19/2024; N° 245/2024 y N° 732/2024, referentes a la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA EN TODO EL ÁMBITO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 17/2008) y los Expedientes Nros. 4523/2009, 4243/2009, 16902/2017, 17916/2018, 11031/2020, 6923/2021, 14775/2022, 9835/2023, 16106/2023 y 5229/2008 (Cuerpos 0 a 5 - Alcances 1 a 64); y

Considerando:

Que mediante Decreto N° 1113 del 21 de mayo de 2008, se realizó el llamado correspondiente al proceso licitatorio N° 17/2008;

Que por Decreto N° 982 del 24 de abril de 2009 (expediente N° 4523/2009), se adjudicó a las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, la citada contratación por las tareas inicialmente previstas, más la limpieza de sumideros y mantenimiento de espacios verdes, por el término de seis (6) meses, prorrogado para los sucesivos ejercicios fiscales;

Que mediante Decreto N° 602/2017, las partes acordaron la utilización de los índices publicados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para la determinación del gatillo establecido en el punto 1.2.7.4.2 del Pliego que rige la presente licitación;

Que a la fecha, las empresas contratistas hicieron reserva expresa en los recibos de pagos del municipio, de solicitar los ajustes correspondientes;

Que por Decretos Nros. 2462/2017, 3104/2017, 1000/2018, 1731/2018, 2683/2018 y 409/2019, se prorrogaron nuevamente los servicios contratados;

Que a través del Decreto N° 829/2019, se aprobó el Acta de Readecuación Económica Financiera Contractual, siendo prorrogada la contratación, a partir de la misma, por Decretos Nros. 1237/2019, 21/2020, 1672/2020, 1866/2020, 810/2021, 1683/2021, 1757/2021 y 2293/2022 sucesivamente, hasta el 31 de diciembre de 2023;

Que por Decreto N° 1725/2023 (expediente N° 9835/2023), se modificó el Plan de Trabajo, incorporándose el servicio “Sistema de Carga y Descarga Bilateral de Contenedores de 3 m³ de Capacidad y Servicio de Limpieza y Lavado de Cestos Papeleros”, conforme lo dispuesto por el artículo 2.1.9 del Pliego de Bases y Condiciones;

Que, en virtud del Decreto N° 2272 del 29 de diciembre de 2023 (Expediente N° 16106/2023), se prorrogó la contratación hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive;

Que, durante la ejecución del contrato, se actualizaron los valores mensuales de los servicios en virtud de los incrementos de los costos sobre los valores básicos contractuales. La última redeterminación reconocida se efectuó por Decreto N° 732 del 27 de junio de 2024 (Alcances 57, 60, 61 y 62), para los servicios devengados a partir de febrero, marzo y abril de 2024, estableciéndose a partir de este último mes los siguientes valores para los servicios contratados:

- Servicio N° 1 (recolección): \$ 42.957.329,00 – IVA incluido.
- Servicio N° 2 (recolección por contenedores): \$ 3.899.778,00 – IVA incluido.
- Servicio N° 3 (barrido): \$ 7.145.115,00 – IVA incluido;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que por Alcance 64 de los actuados del Visto, las empresas prestatarias han solicitado una nueva redeterminación de los valores contractuales debido al incremento en los costos de los insumos principales de su prestación. Dicho incremento ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para las mismas, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF-2024-00032635-SI-JGAB, del 19 de noviembre de 2024;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar de manera significativa la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el equilibrio mencionado, garantizando la obtención de la prestación al menor costo posible, pero sin comprometer la integridad patrimonial de las prestatarias y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada por las adjudicatarias, recomendando, en forma unánime, autorizar los siguientes valores en los servicios prestados y a prestar a partir del 1° de junio de 2024, por todo concepto:

- Servicio N° 1 (recolección): \$ 46.545.416,00 – IVA incluido.
- Servicio N° 2 (recolección por contenedores): \$ 4.263.200,00 – IVA incluido.
- Servicio N° 3 (barrido): \$ 7.613.245,00 – IVA incluido;

Que las contratistas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, deberán renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios, así como a cualquier otro reclamo de índole económico o financiero, o por supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período comprendido entre el acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 64 y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, adjudicatarias de la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA EN TODO EL ÁMBITO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 17/2008), por incremento de los insumos principales de su prestación, sobre los últimos valores actuales del servicio, quedando en consecuencia redeterminados los mismos para las prestaciones devengadas y a devengarse a partir del 1° de junio de 2024, conforme el siguiente detalle:

- Servicio N° 1 (recolección): \$ 46.545.416,00 – IVA incluido.
- Servicio N° 2 (recolección por contenedores): \$ 4.263.200,00 – IVA incluido.
- Servicio N° 3 (barrido): \$ 7.613.245,00 – IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- Las contratistas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, con la notificación del presente, renuncian a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.11.21 18:24:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.11.22 09:03:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.11.22 09:36:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.22 09:36:40 -03:00